

RECURSO CÍVEL Nº 5006993-56.2024.4.02.5103/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: PAULO GUILHERME SILVA BARRETO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. É INCABÍVEL UTILIZAR A VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Passados os prazos recursais, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de março de 2025.

5006993-56.2024.4.02.5103

510015646166 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5006993-56.2024.4.02.5103/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: PAULO GUILHERME SILVA BARRETO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora contra decisão que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária.

Alega que "a omissão se deve em razão do recurso ter trazido a relevante questão da necessidade de simulação de resgate a cada embarque, quando a perícia judicial entendeu pela capacidade em razão de equivocadamente entender que "O resgate de pessoas é eventual, ocorrendo somente em situações esporádicas". Insta notar que, apesar de termos acompanhado que esta Colenda Turma vem prolatando brilhantes decisões, neste caso concreto não observou a peculiaridade desta questão. 2 Cabe frisar que o autor, conforme já avaliado por diversas perícias judiciais (todas procedentes) e carteira de qualificação ao Evento 26, é escalador nível III, necessitando realizar esforço físico intenso para resgate. Assim, o escalador de nível III depende da aptidão para "passagem de nó", "transferência entre cordas", "resgate em desvio" e etc. Desse modo, o autor foi submetido à perícia judicial e apresentou diversos quesitos, dentre eles um específico para saber se "O periciado possui capacidade plena para resgatar pessoas com uso de cordas (escalador nível 3)". Em resposta, a perita apontou que "O resgate de pessoas é eventual, ocorrendo somente em situações esporádicas", afirmando, ainda, que a doença é crônica e que o autor terá que conviver com ela devendo seguir com fisioterapia. Por outro lado, Colenda Turma, devemos notar que o resgate não é esporádico. O autor trabalha realizando embarque e a cada embarque é obrigatório o treinamento com simulação de resgate, justamente para em caso de um desastre o responsável estar devidamente habilitado".

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos.

No caso em tela, não verifico a ocorrência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do recurso em apreço, em especial, de qualquer omissão no julgado (art. 1.022 do CPC).

A perita expressamente considerou a atividade do autor ao apresentar sua conclusão:

V. O periciado possui capacidade plena para resgatar pessoas com uso de cordas (escalador nível 3)?

O resgate de pessoas é eventual, ocorrendo somente em situações esporádicas, o autor apresenta doença crônica, com a qual vai conviver por toda a vida, pode executar as funções inerentes ao seu cargo, mas deve seguir em fisioterapia.

O autor não comprovou que o resgate de pessoas faz parte de suas atribuições habituais. O único documento apresentado é uma carteira na qual consta que o autor é certificado em acesso por corda, mas não há qualquer demonstração que esta seja a sua atividade habitual. Caberia ao autor comprovar, mediante documento emitido pela sua empresa, as atribuições normais da sua função, o que não ocorreu. A eventual necessidade de treinamentos ou de resgate em situações emergenciais (as quais sequer foram comprovadas) não justifica a concessão de benefício por incapacidade. Ademais, a referida habilitação está vencida desde 24/03/2022.

Assim, as alegações da parte embargante demonstram claramente seu objetivo de rediscutir a matéria em análise, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Ante todo o exposto, voto no sentido de **REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**. Passados os prazos recursais, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juízo de origem.

5006993-56.2024.4.02.5103

510015646165 .V2